סד א מיי' פ"א מהל' חמץ הל' ד:
סה ב מיי' שם הלכה ו סמג לאוין עו:
ג [מיי' פ"ט מהל' קרבן פסח הלכה ח]:

מוסף רש"י

תמה על עצמך וכו'. דס"ל מותר בהנאה כל שבעה וכ"ש לאחר הפסח ופליגא דר' יהודה דאמר חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה (לעיל כג.).

מוסף תוספות

א. [ד]אי מותר באכילה לר"ש בשש שעות אחרונות, מנא ליה דאתאן לת"ק דילמא ר"ש היא ואלילה דחמשה עשר קאי. תוס' שאנ"ץ. ב. דאמר דלא יאכל דוקא הוי איסור הנאה. תוס' הרא"ש. ג. ולאחר זמנו. שם. ד. דמסתבר לדמויי אהדדי כל לאוי דאכילה דכתיבי גבי חמץ. שם. ה. דאפילו בפסח נמי הוא חייב. תוס' ר"פ. ו. בשלמא גבי ערל נימא דר"ל דחייב לאכול מצה ומרור ומכל מקום פסח לא מצי למיכל כדכתיב כל ערל לא יאכל בו. שם. ז. וס"ד אמינא כיון דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו ובפסח לא מצי למיכל, במצה ומרור נמי לא אכיל קמ"ל. שם. ח. שאין שום אדם בן גילו חייב למול. תוס' שאנ"ץ. ט. אע"ג דאי אפשר לו למול מפני הסכנה הוי ערל כיון שהגיע הזמן. תוס' יבמות ע.

רבינו חננאל

ר' יוסי הגלילי, מאי היא, דתניא חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו עובר עליו וכו' מני, אי ר' יהודה, חמץ סתמא קתני דאסור ואפילו דנכרי. אי ר' שמעון

רבי שמעון אומר חמץ לפני זמנו [א]ולאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום תוך זמנו עובר עליו בכרת ובלאו ומשעה שאסור באכילה אסור בהנאה אתאן לתנא קמא [א]ר' יוסי הגלילי אומר תמה על עצמך היאך חמץ אסור בהנאה כל שבעה ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה שנאמר [1]לא תאכל עליו חמץ דברי רבי יהודה אמר לו ר' שמעון וכי אפשר לומר כן והלא כבר נאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות אם כן מה ת"ל לא תאכל עליו חמץ בשעה שישנו בקום אכול מצה ישנו בבל תאכל חמץ ובשעה שאינו בקום אכול מצה אינו בבל תאכל חמץ מ"ט דר' יהודה תלתא קראי כתיבי [2]לא יאכל חמץ [3]וכל מחמצת לא תאכלו [1]לא תאכל עליו חמץ חד לפני זמנו וחד לאחר זמנו וחד לתוך זמנו ורבי שמעון חד לתוך זמנו וכל מחמצת מבעי ליה [ב]לכדתניא (א) [ב]אין לי אלא שנתחמץ מאליו מחמת דבר אחר מנין תלמוד לומר כל מחמצת לא תאכלו לא יאכל חמץ מיבעי ליה [ג]לכדתניא רבי יוסי הגלילי אומר מנין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד תלמוד לומר לא יאכל חמץ וסמיך ליה [4]היום אתם יוצאים ור' יהודה מחמת דבר אחר מנא לי' מדאפקיה רחמנא בלשון מחמצת דר' יוסי הגלילי מנא ליה אי בעית אימא מדסמיך ליה היום ואי בעית אימא [ד]סמוכין לא דריש אמר מר ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה שנאמר לא תאכל עליו חמץ דברי רבי יהודה אמר לו ר' שמעון וכי אפשר לומר כן והלא כבר נאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות ורבי יהודה שפיר קאמר ליה רבי שמעון ורבי יהודה אמר לך ההוא לקובעו חובה אפילו בזמן הזה הוא דאתא ור' שמעון לקובעו חובה מנא ליה נפקא ליה [5]מבערב תאכלו ור' יהודה [ה]מיבעי לי' לטמא ושהיה בדרך רחוקה סלקא דעתך אמינא הואיל ובפסח לא יאכל מצה ומרור נמי לא ניכול קמ"ל ור' שמעון טמא ושהיה בדרך רחוקה לא איצטריך קרא דלא גרע מערל ובן נכר דכתיב [6]וכל ערל לא יאכל בו [ו][ג]בו הוא אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ובמרור ורבי יהודה כתיב בהאי וכתיב בהאי מני מתניתין אי רבי יהודה חמץ סתמא קאמר אפילו דנכרי ואי רבי שמעון דישראל

ומשעה שאסור באכילה. היינו משש שעות ולמעלה דאמרן [ע"א] לפני זמנו בלאו והא מילתא רבי יהודה קאמר לה כדמפרש בגמרא אתאן לתנא קמא: **תמה על עצמך וכו'.** דאפילו בתוך המועד קאמר דמותר בהנאה וקא מתמה אהני דאסרי: **לא תאכל עליו.** משעת שחיטה דהיינו משש שעות ולמעלה שחמה נוטה להעריב: הכי גרסינן **חמץ אין לי אלא שנתחמץ מאליו: מנין לפסח מצרים.** שלא נהגו בו איסור חמץ אלא יום אחד: **ת"ל לא יאכל חמץ וסמיך ליה היום אתם יוצאים.** לא יאכל חמץ היום: **ואי בעית אימא סמוכין לא דריש.** רבי יהודה אלא במשנה תורה לחוד והכי שמעינן ליה בפרק קמא דיבמות (ד' ד.[ז]) הלכך לית ליה דרבי יוסי הגלילי: **לקובעו חובה.** האי שבעת ימים [נ] תאכלו מצות לאו לאקושי איסור חמץ למצות אכילת מצה אתא אלא לאקושי אכילת מצה לאזהרת חמץ לקבוע אכיל' מצה חובה לדורות כל זמן שהוא מוזהר על החמץ ואפילו בזמן שאין פסח דלא תימא על מצות ומרורים יאכלוהו כתיב[ח] אי איכא פסח מיחייב באכילת מצה ואי לא לא: **בערב תאכלו מצות.** קרא יתירא הוא דהא כתיב על מצות ומרורים יאכלוהו: **לטמא ושהיה בדרך רחוקה.** שאף על פי שאינו עושה פסח חייב באכילת מצה: **לא ניכול.** לא נתחייב: **ערל.** שמתו אחיו מחמת מילה: **בן נכר.** מי[ט] שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים ולא לכל התורה: **כתיב בהאי.** ערל ובן נכר וכתיב טמא ושהיה בדרך רחוקה דליכול מצות ואף על גב דמצי יליף מיניה הלכך איצטריך היקישא לקובעו חובה. ומקראי אחריני טובא כגון שבעת ימים מצות תאכלו[י] וכגון מצות יאכל את שבעת הימים[כ] לא נפקא ליה קביעות חובה דההוא לאו חובה נינהו אלא מצות יאכל ולא חמץ ואם רצה ליזון שלא מחמץ ושלא ממצה הרשות בידו ותדע דהא בכולהו כתיב את שבעת הימים וחובת מצה אינו אלא לילה הראשון כדילפינן בפרק בתרא[ל] אבל מההוא קרא נפקא לן חובת לילה הראשון מדכתיב להיקישא גבי פסח וכדכתיב[מ] תאכל עליו מצות כי פסח לילה הראשון אף היקישא שלא בזמן פסח ללילה ראשון והאי היקישא לקובעו חובה בזמן הזה והאי עליו למימרא דקביעת חובה דהיקישא לאו לכל שבעה אלא ללילה הראשון:

דישראל

רבי שמעון אומר חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום. נראה דלרבי שמעון נהי דאין עובר עליו בלאו דחמץ לפני זמנו מודה הוא דאסור באכילה משש שעות ולמעלה מדאמרינן בפ"ק (לעיל דף יד.) אין שורפין תרומה טהורה עם [י]הטמאה משמע הא לבדה שורפין בשש ואי מותרת לאכול יאכלנה עד הלילה ועוד דקאמר משעה שאסור באכילה אסור בהנאה אתאן לת"ק מכלל דלרבי שמעון אסור באכילה אע"פ שאינו אסור בהנאה דהיינו אחר שש [א] ונראה דנפקא ליה מתשביתו ומאך חלק ומשמע תשביתו שלא כדרך הנאה דהיינו אכילה אבל להסיקו תחת תבשילו מותר לרבי שמעון וא"ת למה שורפין בשש לרבי שמעון יסיקנו עד הלילה מעט מעט תחת תבשילו וי"ל דגזרינן שמא יאכלנו וכן לרבי יוסי הגלילי דשרי חמץ להסיקו תחת תבשילו היינו הכל ביחד אבל מעט מעט לא שמא יאכלנו דמסתמא אית ליה אור לארבעה עשר בודקין וכו': **אם כן מה תלמוד לומר לא תאכל עליו.** הלשון דחוק ונראה לרשב"א דהכי פירושו והלא כבר נאמר תאכל עליו מצות והשתא עליו ע"כ אאכילת פסח קאי הכי נמי לא תאכל עליו חמץ קאי נמי אשעת אכילת פסח וקשה אמאי איצטריך קרא להכי מהיכא תיתי שיהא בבל תאכל חמץ בי"ד דהא כולהו קראי מצרכינן לקמן אליבא דרבי שמעון: **וחד לפני זמנו.** וא"ת ולחזקיה[ב] מנלן איסור הנאה לפני זמנו[ג] דליכא אלא חד לא יאכל וההוא מסברא מוקמינן לתוך זמנו ואור"י כיון דחד מהנהו קראי משמע איסור הנאה לא נחלק ביניהם[ד]: **מחמת דבר אחר.** פי' ריב"א מחמת דבר אחר דלאו מינו דעל ידי שאור מיקרי חמץ טפי משנתחמץ מאליו כדמוכח בפרק כל המנחות (מנחות נג:) אלא כגון שנתחמץ על ידי שמרי יין שמייבשין השמרים בתנור כאשר עושין בארץ אשכנז ול"ד לעיסה שנילושה ביין דלית ביה כרת ויש בה לאו: **ואידך נפקא לה מבערב תאכלו מצות.** תימה לר"י דבפ' קמא דקדושין (ד' לז:) נפקא לן בזמן הזה ממושבותיכם דכתיב גבי מצה והיינו דלא כחד ועוד תימה לרב אחא בר יעקב דאית ליה בשילהי ערבי פסחים (לקמן קכ.) מצה בזמן הזה דרבנן ודריש התם לכולהו קראי דלא ככל התנאים[ס]: **כל ערל לא יאכל בו וכל בן נכר לא יאכל בו בו הוא אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ומרור.** תימה גבי בן נכר שהוא מומר אמאי איצטריך קרא פשיטא שחייב לאכול מצה[ה] דהא חייב בכל מצות האמורות בתורה ואי קמשמע לן דמצי אכיל מצה אע"ג דאסור בפסח הא נמי פשיטא דאטו מצה קדושה אית בה[ו] וי"ל דאיצטריך להיכא דנשחט הפסח כשהיה מומר ועשה תשובה דאף על גב דלא אכיל בפסח דאין נאכל אלא למנויו[ז] מכל מקום חייב לאכול מצה ומרור[ע]: **ערל.** פי' הקונטרס שמתו אחיו מחמת מילה ולפירושו פסול נמי בתרומה דבהערל (יבמות ע. ושם) יליף תרומה מפסח בגז"ש דתושב ושכיר והא דמיבעיא לן התם (דף עא) ערל קטן מהו לסוכו שמן של תרומה ערלה שלא בזמנה פוסלת או לא יש לחלק בין שלא בזמנה דקטן שאין חייב למול כיולא בו[ח] למתו אחיו מחמת מילה דכיולא בו חייבין[ט] ותדע דהא טומטום אינו אוכל בתרומה בפרק הערל (שם עב.) אף על גב דמסברא אין חייב לקרוע הוא הדין מתו אחיו מחמת מילה דאינו אוכל אף על גב דאינו חייב למול:

א) [לעיל כג. לקמן לב:], ב) לקמן מג., ג) לקמן לו:, ד) [ברכות כא: יבמות ד. סנהדרין סז:], ה) לקמן קכ., ו) לקמן לו. וקכ. יבמות עא., ז) [וכן בברכות כא:], ח) [במדבר ט], ט) בס"א: משומד, י) [שמות יב], כ) [שם יג], ל) [לקמן קכ.], מ) בס"א: כדכתיב, נ) [עי' בהרא"ש דאסברא טפי דמוקמינן לה כר"ש להך מתני' בדף כ:], ס) [וע"ע תוס' לקמן קכ. ד"ה רב אחא בר יעקב], ע) [וע"ע תוס' לקמן קכ. ד"ה כל בן נכר],

תורה אור השלם

1. לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת לֶחֶם עֹנִי כִּי בְחִפָּזוֹן יָצָאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ: דברים טז ג

2. וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם זָכוֹר אֶת הַיּוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר יְצָאתֶם מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים כִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיא יְיָ אֶתְכֶם מִזֶּה וְלֹא יֵאָכֵל חָמֵץ: שמות יג ג

3. כָּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם תֹּאכְלוּ מַצּוֹת: שמות יב כ

4. הַיּוֹם אַתֶּם יֹצְאִים בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב: שמות יג ד

5. בָּרִאשֹׁן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצֹּת עַד יוֹם הָאֶחָד וְעֶשְׂרִים לַחֹדֶשׁ בָּעָרֶב: שמות יב יח

6. וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר וְעָשָׂה פֶסַח לַייָ הִמּוֹל לוֹ כָל זָכָר וְאָז יִקְרַב לַעֲשֹׂתוֹ וְהָיָה כְּאֶזְרַח הָאָרֶץ וְכָל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ: שמות יב מח

הגהות הב"ח

(א) גמרא לכדתניא חמץ אין לי: (ב) רש"י ד"ה לקובעו וכו' שבעת ימים תאכל עליו מצות לאו: